

소 장

원 고 김 O O (000000-00000000)
서울특별시 성북구 OO로 OO, O동 O호
연락처: 010-0000-0000

피 고 이 O O
경기도 성남시 분당구 OO로 OO, O동 O호
연락처: 010-0000-0000

과외교습비 청구의 소

청 구 취 지

1. 피고는 원고에게 금 1,700,000원 및 이에 대하여 2025. 5. 1.부터 이 사건 소장 부분 송달일까지는 연 5%, 그 다음 날부터 다 납부하는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
 2. 소송비용은 피고가 부담한다.
 3. 제1항은 가집행할 수 있다.
- 라는 판결을 구합니다.

청 구 이 유

1. 당사자 관계 및 당사자 간의 과외교습계약 체결

가. 원고는 대학생으로서, 2024. 8. 말경 피고의 자택에서 피고와 직접 대면하여 피고의 자녀인 박 OO(당시 고등학교 2학년)에 대한 수학 과외교습계약을 구두로 체결하였습니다.

나. 계약의 주요 내용은 다음과 같습니다.

- 교습과목: 수학
- 교습시간: 매주 화요일, 목요일 (회당 2시간)
- 교습수수료: 시간당 50,000원 (1회당 100,000원)
- 교습기간: 2024. 9. 3. ~ 2025. 4. 30.
- 지급방법: 매월 10일에 해당 월의 예정된 수업 횟수 기준 선불 계좌이체

2. 원고의 의무 이행 및 기존 수업료 지급 내역

원고는 교습 기간 동안 공휴일이나 사정이 생긴 경우 상호 협의하에 보강을 진행하는 등 약정한 수업 횟수를 모두 완수하였습니다. 피고 역시 2024년 9월부터 2025년 2월까지 총 6개월간 총 5,200,000원의 수업료를 원고의 계좌로 정상 이체하였습니다.

3. 피고의 수업료 미지급 및 채무 승인

가. 원고는 2025년 3월(8회, 800,000원 상당) 및 4월(9회, 900,000원 상당)에도 약정된 과외 수업을 성실히 이행 완료하였으나, 피고는 해당 월의 수업료 총 1,700,000원을 지급 예정일(각 3. 10. 및 4. 10.)에 지급하지 않았습니다.

나. 원고는 과외비가 미지급된 상태에서도 학생의 학업을 고려하여 2025. 4. 28. 피고의 계약 종료 통보에 따라 2025. 4. 29. 마지막 수업까지 모두 마쳤습니다.

다. 이후 원고가 2025. 11. 18. 카카오톡 메시지를 통해 미지급된 3월분(80만 원) 및 4월분(90만 원) 총 170만 원의 지급을 독촉하자, 피고는 다음과 같이 본인의 채무액과 지급 의무를 명시적으로 승인하였습니다.

"아 선생님 정말 죄송해요. 제가 잊은 게 아니라 그때 집안 사정이 좀 어려워져서요. 3월 80만 원, 4월 90만 원 해서 170만 원 맞아요. 이번 달 안으로는 꼭 정리해드릴게요. 조금만 더 기다려 주세요."

라. 그럼에도 불구하고 피고는 현재(2026년 8월)까지 위 금액을 지급하지 아니한 채, 원고의 연락을 회피하며 이행을 지체하고 있습니다.

4. 결 론

따라서 피고는 원고에게 미지급 교습비 원금 1,700,000원 및 이에 대하여 교습이 종료된 다음 날인 2025. 5. 1.부터 이 사건 소장 부분 송달일까지는 민법이 정한 연 5%, 그 다음 날부터 다 납부하는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있습니다. 이에 원고는 피고로부터 미지급금을 지급받고자 본 청구에 이르게 되었습니다.

입 증 방 법

1. 갑 제1호증의 1 내지 6 계좌이체 내역서 (2024. 9. ~ 2025. 2.)

1. 갑 제2호증 카카오톡 대화 내역 (2024. 9. 3. ~ 2026. 1. 15.)

첨 부 서 류

1. 위 입증방법 각 1부

- | | |
|------------|----|
| 1. 소장 부분 | 1부 |
| 1. 송달료 납부서 | 1부 |

2026. 8.

원 고 김 O O (인)

서울북부지방법원 귀중